PENSE-BÊTE · DROIT ET STATUT

Recrutement et inclusion du handicap

10-147 DGAFP - Structurer la fonction recrutement (3 sur 3) — source : fiche de révision du module (gemma4, 02/11/2026)

À RETENIR

1. L'employeur de plus de 20 ETP est soumis à une obligation d'au moins six pour cent de travailleurs handicapés sous peine de versement au FIPHFP.
2. Le dispositif de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 permet un recrutement par contrat vers la titularisation, mais il exclut les fonctionnaires.
3. Le recrutement des emplois de direction repose sur une instance collégiale d'au moins 3 personnes incluant une personnalité extérieure et un responsable de niveau au moins équivalent.

Enjeux et obligations liés à l'emploi des personnes handicapées

Notion	À retenir
Mobilisation de l'État	Recrutement des personnes en situation de handicap : enjeu prioritaire. Rappelé par la **circulaire du Premier ministre du 17 novembre 2020** pour un **État plus inclusif**.
Obligation d'emploi	Employeur de **plus de 20 ETP** : obligation d'au moins **six pour cent** de travailleurs handicapés. Sinon, versement d'une contribution au **FIPHFP**.

Modalités de recrutement des personnes en situation de handicap

Notion	À retenir
Concours et aménagements	Limites d'âge **non opposables**. Aménagements (**temps majoré d'un tiers**, **secrétaire**) sur certificat médical transmis au moins **6 mois** avant (date limite ≥ **3 semaines** avant).
Dispositif article 27	Recrutement par **contrat** (catégories **A, B, C**) vers titularisation. Exclut les **fonctionnaires**. Rémunération = **fonctionnaire stagiaire**. Avis commission sur **compétences**.
Loi de transformation	Loi **n° 2019-828** : titularisation après **apprentissage** (expérimentation fin **06/08/2025**) et accès par **détachement** (jusqu'au **31/12/2026**). Objectif : **6 %** d'apprentis handicapés (FPE).

Orientations pratiques du recrutement

Notion	À retenir
Construction de l'offre	Réaliser une **analyse de poste** (missions, tâches, compétences) et ouvrir l'offre à tous, sauf **inaptitude médicalement constatée**.
Accueil et intégration	Anticiper les besoins, sensibiliser l'équipe et désigner sur **volontariat** un **tuteur** pour les premières semaines.
Suivi de l'agent	Le **N+1** doit rencontrer régulièrement l'agent pour suivre le travail, les relations et l'**accessibilité des locaux**.

Recrutement des emplois de direction

Notion	À retenir
Cadre et acteurs	Régi par le **décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019**, appliquant la loi **n° 2019-828**. Missions entre **recruteur**, **service RH** et **délégation/mission encadrement supérieur**.
Étapes sélection	1. **Publication** (**Place de l'emploi public** / **JO**). 2. **Recevabilité** (**30 jours**). 3. **Sélection** (instance collégiale). 4. **Nomination**.
Audition	Instance collégiale : **au moins 3 personnes** (dont **1 extérieure** et **1 responsable** de niveau au moins équivalent), parité de genre. Critères : **grille DGAFP** (maîtrise environnement, management, parcours).

Recrutement des agents contractuels pour les emplois permanents

Notion	À retenir
Principes de transparence	Garantir l'égal accès (**art. 15 loi 06/08/2019**). Critères : **compétences**, **aptitudes**, **qualifications**, **expérience professionnelle** et **potentiel**. Publicité obligatoire des avis.
Modalités de sélection	Vérification de la recevabilité sous **30 jours** après la date limite. Notification des rejets et information des retenus sur la déontologie.
Caractère infructueux	Constat formalisé du caractère infructueux du recrutement d'un fonctionnaire obligatoire avant d'examiner les contractuels. Dépôt simultané (au moins **1 mois**), entretiens contractuels après ce constat.

Outils méthodologiques et lexique du recruteur

Notion	À retenir
Étapes clés	Ouverture du poste, **sourcing**, pré-sélection (**PEP**), entretiens (**décret n° 2019-1414**), finalisation et **onboarding** avec tuteur.
Glossaire RH	**Assessment** (comportement), **CV-thèque**, **marque employeur**, **sourcing**, **onboarding**, **vivier**, **softskills** vs **hardskills**, **matching**.

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre l'obligation d'emploi de six pour cent avec l'automatisme de titularisation pour les apprentis.
- ⚠ Confondre les aménagements de concours avec les critères de recrutement (les diplômes restent obligatoires).
- ⚠ Confondre la discrimination avec l'inaptitude médicale objective constatée par le médecin de prévention.
- ⚠ Confondre le recrutement par concours avec le dispositif de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.

Sigles et définitions

FIPHFP fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

ETP équivalent temps plein correspondant aux effectifs physiques pondérés de la quotité de travail des agents

BOETH catégories de bénéficiaires de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés

PEP Place de l'Emploi public, support de diffusion des offres d'emplois vacants

VINCI système d'information et CV-thèque interministérielle pour la mobilité des cadres supérieurs

DGAFP direction générale de l'administration et de la fonction publique

onboarding ensemble des pratiques liées à l'accueil et à l'intégration d'un nouveau salarié

Auto-test

1. Quelle est la limite d'âge pour les candidats en situation de handicap ?
2. Le dispositif de l'article 27 est-il ouvert aux fonctionnaires ?
3. Quel est l'objectif d'apprentis handicapés dans la FPE ?
4. Combien de personnes composent au minimum l'instance collégiale pour les emplois de direction ?
5. Quel document est nécessaire pour obtenir des aménagements de concours ?

Réponses : **1.** Non opposable · **2.** Non · **3.** 6 % · **4.** 3 · **5.** Certificat médical

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.